

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale n. 449 del 13/12/2021 <u>COPIA</u>
---	---	--

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Numero 49 del 13/12/2021

OGGETTO: studio legale avv. Raffaele Bruno con studio in Catanzaro via Orti n.1 - Sentenza n. 400/2021 Giudice di Pace di Catanzaro - Tomaino/ Comune di Squillace (RG 1328/2020) - pagamento competenze legali - .

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che

- questo Ufficio nella gestione dei ricorsi alle sanzioni del Codice della Strada è stato chiamato a costituirsi presso il Giudice di Pace di Catanzaro, in difesa dell'Amministrazione Comunale, nel giudizio instaurato dal sig. Tomaino Sergio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro (R.G. 1328/21);
- il Giudice adito, avv. Maria Grazia Bucaneve, con sentenza n. 400/2021 ha accolto il ricorso, condannando l'Ente alla al pagamento delle spese e competenze di giudizio ammontanti complessivamente ad €. 100,00 oltre spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A, da distrarsi in favore dell'avv. Raffaele Elio Bruno, quale procuratore costituito;
- in data 25/11/2021, con fattura n.FATT. 39/PA acquisita al protocollo dell'Ente, n. prot. 6159, l'avv. Raffaele Elio Bruno, ha richiesto la liquidazione delle spese processuali;
- le suddette spese legali sono state riconosciute quali debiti fuori bilancio con la delibera di consiglio comunale n. 24 del 5.9.2021 e può essere imputata sull'intervento cap. 1086 – cod.0301103 - impegno n. 225 del bilancio corrente;
- visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- visto il D.S. con cui gli sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del citato T.U. 267/2000;
- visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- di liquidare la somma di cui alla sentenza n. 400/21, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro nella causa Tomaino Sergio/Comune di Squillace, in favore dell'avv. Raffaele Bruno con studio in via Orti n.1, riconosciuta quale debito fuori bilancio con la delibera del consiglio comunale del n. 24 del 5.9.2021;
- di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento con imputazione sull'intervento sull'intervento cap. 1086 – cod.0301103 - impegno n. 225 del bilancio corrente

Il Responsabile del Settore
f.to avv. Alessandro Consolo

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n. 449 del 13/12/2021 Si appone visto per la regolarità contabile.

Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere cap. 1086 cod. 0301103 con impegno 225 del bilancio corrente

Squillace li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 –comma7- del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data _____ -

L'impiegato Responsabile

E' copia conforme all'originale

Squillace li _____

Il Responsabile del Settore
avv. Alessandro Consolo

